

# 한전KPS(주) 상임감사

## 시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-●◎♠☞★◇-001

제 목 하도급공사 설계 미흡

소관부서 ●◎♠☞★◇

조치부서 ●◎♠☞★◇

내 용

### 1. 업무개요

●◎♠☞★◇는 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) 동안 대외공사, 개보수 공사 등의 원활한 수행을 위해 “▶@ ♠&지사 터빈 발전기 계장기 기 점검 및 검교정(\*\*\*)” 등 50건의 하도급 공사를 설계하여 발주하였다.

### 2. 안전관리비 계상 미흡

#### 가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-63호, 2020. 1. 23.)」 제3조(적용범위)와 제4조(계상기준)에 따라 산업재해 예방 강화를 위해 공사금액 2천만원 이상의 공사 설계 시 공사수행에 필요한 안전관리비를 설계에 계상하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠☞★◇ 공무담당자는 아래 [표 1]과 같이 “▶@ ♠&지사 터빈 발전기 계장기기 점검 및 검교정(\*\*\*)”과 “■◆♡ %☎ 부생복합발전 #1호

스팀터빈 및 발전기 수리부 비계설치 및 해체(\*\*\*)” 2건의 하도급공사의 경우, 공사금액이 2천만원 이상이나 안전관리비를 계상하지 않았다.

[표1] 안전관리비 설계 미흡 내역

| 연번 | 공사명                                              | 공사기간 | 공사금액<br>(천원) | 안전관리비<br>(천원) | 비 고                                                     |
|----|--------------------------------------------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | ▶@ ♠&지사 터빈 발전기 계장기기<br>점검 및 검교정                  | ***  | ***          | 미계상           | -                                                       |
| 2  | ■◆♥ %☎ 부생복합발전 #1호 스팀터빈<br>및<br>발전기 수리부 비계설치 및 해체 | ***  | ***          | 미계상           | 최초설계 시 안전관리비 계상<br>대상금액(***천 원)이 아니었<br>으나, 변경 계약 시 해당됨 |

### 3. 사회보험료 계상 미흡

#### 가. 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따라 「국민연금법」, 「국민건강보험법」, 「노인장기요양보험법」 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액을 대통령령 (건설산업기본법 시행령 제26조의2, 국토교통부 사회보험의 보험료 적용기준 등)으로 정하는 바에 따라 도급금액 산출내역서(공사기간이 1개월 이상인 건설공사의 경우)에 분명하게 적어야 한다. 국민연금보험, 국민건강보험, 노인장기요양보험의 보험료 등을 하도급금액 산출내역서에 명시하지 않을 경우, 같은 법 제82조 (영업정지 등) 제1항에 따라 6년 이내의 기간을 정하여 영업정지를 명하거나, 영업정지를 갈음하여 1억원 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

## 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♣♠♣♠♠♠♠♠ 공무담당자는 아래 [표 2]와 같이 "♣♠ E&R ♣♠ 2,3호기 보일러 전동기설비 점검정비공사(\*\*\*)" 등 5건의 하도급공사 설계 시 공사기간이 1개월 이상의 공사임에도 하도급공사 산출내역서에 사회보험료(국민연금, 국민건강, 노인장기요양)를 계상하지 않았다. 다만, '22년도 ♠♠!-2172(2022. 5. 26.) 일상감사 이후의 차기년도(2023년) 하도급공사 설계 시 사회보험료를 반영하여 설계하였다.

[표 2] 사회보험료 및 근재보험료 미계상

| 연번 | 공사명                                            | 공사기간 | 보험료 종류             | 계상여부 | 비 고                                                  |
|----|------------------------------------------------|------|--------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1  | ♣♠ E&R ♣♠ 2,3호기 보일러 전동기설비 점검정비공사               | ***  | 국민연금, 국민건강, 노인장기요양 | 미계상  | ♠♠!-2172 ('22.5.26.) 일상감사 이후 차기년도(2023년) 사회보험료 설계 반영 |
| 2  | ♣♠ E&R ♣♠ 발전처 2,3호기 보일러 부속설비 정비공사              | ***  | 국민연금, 국민건강, 노인장기요양 | 미계상  |                                                      |
| 3  | ♠♠ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기, #1,3 보일러 전동기설비 분해정비공사 | ***  | 국민연금, 국민건강, 노인장기요양 | 미계상  |                                                      |
| 4  | ♠♠ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기, #1,3 보일러 부속설비 보수 외 공사 | ***  | 국민연금, 국민건강, 노인장기요양 | 미계상  |                                                      |
| 5  | ♠♠ 주터빈/발전기, #2 보조터빈/발전기 계기교정 및 경보회로 점검         | ***  | 국민연금, 국민건강, 노인장기요양 | 미계상  |                                                      |

## 4. 하도급공사 직접시공을 미준수

### 가. 판단기준

「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접 시공)와 같은 법 시행령 제30조의2(건설공사의 직접시공)에 의해 산출내역서에 기재된 도급금액에 따라 노무비의 일정비율 이상에 해당하는 공사를 직접 시공하여야 하며, 발주자가 서면으로 승낙한 경우 등 예외 사유에 해당하지 않는 한, 도급금액이 3억원

미만인 경우에는 총 노무비의 100분의 50 이상을 직접 시공해야 한다. 건설사업자가 「건설산업기본법」 제28조의2의 기준에 따른 직접시공을 하지 않을 경우, 같은 법 제82조(영업정지 등) 제2항에 따라 1년 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자의 영업정지를 명하거나, 영업정지를 갈음하여 그 위반한 공사의 도급금액의 100분의 30에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다.

[표 3] 도급금액에 따른 직접시공 비율<sup>1)</sup>

| 도급금액            | 직접시공 비율  |
|-----------------|----------|
| 3억원 미만          | 100분의 50 |
| 3억원 이상 10억원 미만  | 100분의 30 |
| 10억원 이상 30억원 미만 | 100분의 20 |
| 30억원 이상 70억원 미만 | 100분의 10 |

#### 나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠♣★◇ 공사관리 담당자는 “▲♣●#& 공기압축기 OVERHAUL(\*\*\*)” 하도급 공사의 도급금액이 3억원 미만이며, 발주자의 예외 허용사항에 해당하지 않음에도 원도급 노무비의 50% 이상 직접 시공 기준을 준수하지 않고 노무비의 73%(직접시공비율 27%)를 하도급 공사로 설계하였다.

1) 「건설산업기본법 시행령」 제30조의2(건설공사의 직접시공)

① 법 제28조의2 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액 미만인 건설공사”란 도급금액이 70억원 미만인 건설공사를 말한다.

② 법 제28조의2 제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 비율”이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다.

1. 도급금액이 3억원 미만인 경우 : 100분의 50
2. 도급금액이 3억원 이상 10억원 미만인 경우 : 100분의 30
3. 도급금액이 10억원 이상 30억원 미만인 경우 : 100분의 20
4. 도급금액이 30억원 이상 70억원 미만인 경우 : 100분의 10

[표 4] 하도급공사 직접시공을 미준수 내역

(단위: 천 원, VAT 별도)

| 공사명                              | 구분  | 업체명    | 도급금액    | 노무비     | 직접시공 비율 |
|----------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------|
| ▲㉮●#& 공기압축기 OVERHAUL 공사<br>(***) | 원도급 | ▲㉮●#&  | 210,000 | 112,869 | 27%     |
|                                  | 하도급 | (주)♣■∂ | 125,000 | 82,712  |         |

관계부서 의견 ●◎♠㉮★◇는 안전관리비와 사회보험료 계상 미흡, 직접시공을 미준수 등 하도급공사 설계와 관련하여 업무를 미흡하게 한 점을 인정하며 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●◎♠㉮★◇장은

- ① 하도급공사 설계를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

| 소속                    | 직위 | 성명  | 당시직무        | 해당 관리기간                  | 귀책사유        | 조 치 |
|-----------------------|----|-----|-------------|--------------------------|-------------|-----|
| ●◎♠㉮★◇                | 주임 | WPP | 사업소<br>공무관리 | 2020. 12. 24. ~ 현재       | 하도급공사 설계 미흡 | 주의  |
| ●◎♠㉮★◇                | 주임 | EKD | 사업소<br>공무관리 | 2023. 1. 11. ~ 현재        | 하도급공사 설계 미흡 | 주의  |
| \$●㉮사업소<br>(前 ●◎♠㉮★◇) | 주임 | PLM | 사업소<br>공무관리 | 2019. 9. 25 ~ 2022 9. 30 | 하도급공사 설계 미흡 | 주의  |